

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1202/2531

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต

โจทก์

นายอัลลัน เลียวแนล ซาเตอร์ กับพวก

จำเลย

นายอัลลันเลียวแนล ซาเตอร์ ที่ 1 นาย

ยันต์ อยู่ยง ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไป จึง
ขอถอนฎีกาและโปรดมีคำสั่งให้คดีมีผลเสร็จเด็ดขาดด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา
108,110,148,154 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 108,148 ฯลฯ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละ 1,505,764.19 บาท ฯลฯ

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 94)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 100)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถอนฎีกาได้ นับแต่วันที่23 มิถุนายน 2531
จำหน่ายคดีจากสารบบความ

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ถอนฎีกาได้ นับแต่วันที่23 มิถุนายน 2531
จำหน่ายคดีจากสารบบความ

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ